

עין משפט‏ **ג**ר מצוה

ס א ב ג מיי פ"ח מהל' שנגזר הלכה ו:
כא ד מיי' שם פ"ח הלכה ו:

א ה מיי' פ"ד מהל' שנוטות הלכה ככ סמג
לאוין רמא נושע' י"ד סי' רלו
סעיף יא:

ב ו מיי' שם הל' ככ:

מוסף רש"י

ואפילו בתמי קמיתא, בתמיה, וזה אילת ידיעה ודאית (ברכות יט.), ובשעה שהלך בשני, שבה שהלך בראשון, ואע"ג דטומאה ודאית היא, מיהא לנא אלא מקצת ידיעה דשכן את הנהלון (שם), ובהא קא מישלגי, הני מרי מנאי אליבא דר"ש, מ"ק אליבא דר"ש לא פטרו אלא בבתייתא, דאלו בקמיתא כיון דמהא נשפך אילת טומאה ידיעה ודאית שהלך בשניה, אע"פ ששכן שהלך בראשון, אפילו הכי מקצת ידיעה כידעיה וזהו ליה ידיעה בתחלה, אכל בבתייתא לנא ידיעה ודאית, ור' שמעון קי' יהודה סבר אע"ג דטומאת ידיעה ודאית היא, כיון דלינא אלא מקצת ידיעה כמאן דלימיה דמאי (שם), כאן שנה רבי ידיעות ספיקות כו', כס שטס יודע לו דאחרונה שטול ודאי חנז היו מביא חטאת על כל אחת ואחת, ידיעות ספק שצינמים מחלקות לחטאות דלא היו העלם אחת, כך מביא אשם תלוי עול על כל אחת, כל זמן שלא נודע לו ידיעה ודאית (שם) מונעלם הוא דקא אתי, ונעלם והוא טמא העלמה בטומאה מייד (שם יט).

^{הדרן עלך ידיעות הטומאה}

רבינו חננאל

בכולם ואפילו בקמיתא דמי הלך בראשון ולא נכנס למקדש הלך בשני ונכנס, אפילו בהא פטר ר' שמעון, מכל מקום כיון שהלך בשניה ואח"כ נכנס למקדש נמצא כי ודאי הוא טמא ונכנס למקדש, ופריך רבא כגון שהלך בראשון, ובשעת הילוכו בשני שבה שהלך בראשון, ובמקצת ידיעה פליגי, רבנן סבירי מקצת ידיעה ככל ידיעה היא, ואע"ג דבשעה שהלך בשני לא ידע דהלך בראשון ידיעה היא, ור' שמעון ידיעה כי האי גזונא לא הויא ידיעה: אמר מר הלך בראשון ונכנס וזהו ושנה וטבל וחזר והלך בשני ונכנס חייב, ומתמהוין אמאי חייב והא ספק ידיעה היא, אי בראשונה היה טמא אי בשניה ואין שם ידיעה ודאית בטומאה בידעת הטומאה עשו ספק ידיעה כידעה דלא כתיבא בה ידיעה בהדיא, אלא דייקין מדכתיב ונעלם ממנו והוא טמא, כל ידיעה דאית בה חייב, ולא עשו בכל התורה כולה

יט:

עישו ספק ידיעה בידיעה, לא דמי לנגע כעדשה דריש פירקא (דף יד:.) ולא ידע אי כוית מטמא אי כעדשה מטמא דהתם הוא מסופק אי שייכא כלל טומאה צמה שנגע אבל הכא פשיטא ליה דאיכא טומאה הלכך הוי ליה ידיעה טפי: **באן** שנה רבי ידיעות ספק מחלקות לחטאות.

תימנה לר"ל תיקשה דר"ש בן יהודה אדרבי שמעון בן יהודה דהכא לא פליג ארבי אלא לענין אשם תלוי אכל צהא דמחלקות לחטאות מודה ולעיל פטר גבי מקדש דלא חשיב ליה ידיעה ואס יס לחלק ולומר דגבי מקדש צעינן ידיעה מעלייתא טפי משום דצעינן ידיעה בתחלה ודאית דומיא דידיעה בתרייתא א"כ היכי פריך מר"ל אר"ל וצדוק? י"ל דהכי פריך אמאי מוקי לה כרבי ישמעאל לוקמה כרבי ולימא דסבירא ליה דאין חילוק בין ידיעה המחלקת לחטאת ובין ידיעה דמקדש ופליג אדרבי שמעון בן יהודה: **נורבמה** ברבי. תימנה דנלא היהא ידיעת ספק מחלקת תקשה ליה נוקמה כרבי דלמרו' ידיעת צית רצו שמה ידיעה ועוד דמטעם ספק ידיעה לא מנאי לאוקמה כרבי דהא איהו לא צעי ידיעה כלל וי"ל שזה לא היה חידוש אי הוה מוקי לה כרבי דלא צעי אלא ידיעת צית רצו אלא הכי פריך דאפילו כמאן דצעי ידיעה גמורה מנאי לאוקומה וכרבי דלמר ידיעות ספק מחלקות:

הדרן עלך ידיעות הטומאה

שבועות שתיים, ורמיניהו שבועה שאובב^א דך, משנה היא

בפרק צ' דנדרים (דף טו.) אף ע"ג דהתם קמני ו' השצועה שאוכל לך והכל קמני שצועה דרך הגמרא לקצר המשנה שהציא ואין חילוק בין שצועה להשצועה דלאהי ממני' דהתם נמי פריך מממני' דהכא בגמ' ומשני כי הכא * ולי"ג בסמוך ברייתא במסרינן צו לאכול דאין לומר שהציא ברייתא משום דלא קמני השצועה דלא ה"ל למיפךר מצרייתא כיון דמנאי למיפךר מממני' אלא גר' התם במסרינן: **א**א שבועה **א**א אובב^א אך אסור. דמשמע הא מה שאוכל לך יהא צאיסור שצועה ואע"ג דצפ"צ דנדרים (שס) מוקי רישא דהך משנה כר"מ ור"מ לית ליה מכלל דלאו אתה שומע הן גבי נדרים כדאמרין ספ"ק דנדרים (דף יג:) יש חילוק בין שצועה לנדרים כמו שאפרש צס"פ שצועת העדות (דף לו: ד"ה ה"ג) צע"ה: שאי

היכן מצינו ^דבמדבר ומביא קרבן שזה מדבר ומביא קרבן: **ג**ב' למימרא דשאוכל דאכילנא משמע ורמיניהו ^השבועה לא אוכל לך שבועה דאכילנא משמע לא קשיא כאן במסרבין בו לאכול כאן בשאין מסרבין

בצביל ציטול דיצורו וכיון דמשום ציטול דיצורו הוא אף זה ציטול דיצורו שהאומר לא אוכל להצור דעתו להאסור עצמו ככל שהוא: **ג**ב' שצועה לא אוכל לך כו'. אמר אחד משלש לשונות הללו אסור לו לאכול משל אותו האיש שנדר הימנו דהכי משמע שצועה לא אוכל לך שצועה עלי שלא אוכל משלך: שצועה שאוכל לך. צאיסור שצועה יהא עלי מה שאוכל משלך דהכי משמע מה שאוכל לך יהא צאיסור שצועה: לא שצועה לא אוכל לך. לא יהא עלי צאיסור שצועה מה שלא אוכל משלך הא מה שאוכל לך יהא צאיסור שצועה: ממרבינן

ואפילו בקמיתא. בתמיה. ממה נפשך טמא הוא קודם שנכנס היה טמא ודאי וידיעת ודאי הוה ליה בתחלה: שנה שהלך בראשון, ואין כאן אלא מקצת ידיעה: סנא קמא סבר כו'. תנא קמא אליבא דרבי שמעון שפותר בזהו ושנה ואינו פותר בראשונה סבר כיון דטומאת ודאי הוא אף על גב דאיהו לא ידע לה לכולהו דמיהוי ליה ידיעת ודאי אלא ידיעת ספק עדיפא היא

ומהנך ידיעות ספק דהוה ושנה דהתם ידע ליה לכולה מילתא ואפי' הכי ספק הוא אכל הכא אי הוה ידע לה לכולה מילתא הוה ליה ידיעה ודאית הילכך לאו ידיעת ספק היא אלא מקצת ידיעה ודאית ומקצת ידיעה ככל ידיעה ודאית ודאי חייב ורבי שמעון פותר ואמאי חייב ספק ידיעה הוא אמר רבי יוחנן יבאן עשו ספק ידיעה כידיעה וריש לקיש אמר הא מני רבי ישמעאל היא דאמר לא בעינן ידיעה בתחלה: ורמי דרבי יוחנן אדרבי יוחנן ורמי דריש לקיש אדריש לקיש דתניא ^אאכל ספק חלב ונודע ספק חלב ונודע רבי אומר כשם שמביא חטאת על חלב אחד ואחד כך ימביא אשם תלוי על חלב אחד ואחד ר"ש בן יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו משום רבי שמעון אינו מביא אלא אשם תלוי אחד שנאמר וְעַל שִׁגְגָתוֹ אֲשֶׁר שִׁגַּג הַתּוֹרָה רִיבְתָהּ שִׁגְגַּת הַרְבֵּה וְאֲשֶׁם תִּלּוֹי אֶחָד וְאִמָּר רִישׁ לְקִישׁ כֵּאֵן שָׁנָה רַבִּי יִידְעוּת ספיקות מתחלקות לחטאות ורבי יוחנן אמר כשם שידיעות ודאי בעלמא מתחלקות לחטאות כך ידיעות ספק מתחלקות לאשמות בשלמא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן לא קשיא כאן עשו ולא בכל התורה כולה עשו הכא הוא דלא כתיבא ידיעה בהדיא מונעלם הוא דקא אתי ולא בכל התורה כולה עשו דכתיב וְאִם הוֹדַע אִלּוּי יִידְעָה מַעֲלִייתָא בעינן אלא לריש לקיש אדמוקים ליה כר' ישמעאל נוקמה כרבי הא קא משמע לן דרבי ישמעאל לא בעי ידיעה בתחלה פשיטא דלא בעי מודלא מייחרי ליה קראי ^בונעלם דמייחייב על העלם מקדש מהו דתימא כי לית ליה מקראי אבל מגמרא אית ליה קמ"ל:

הדרן עלך ידיעות הטומאה

שבועות שתיים שהן ארבע ^אשבועה שאוכל *ושלא אוכל שאכלתי ושלא אכלתי שבועה שלא אוכל ואכל כל שהוא חייב דברי רבי עקיבא אמרו לו לר"ע ^אהיכן מצינו באוכל כל שהוא שהוא חייב שזה חייב אמר להם ר' עקיבא וכי

היכן מצינו ^בבמדבר ומביא קרבן: **ג**ב' למימרא דשאוכל דאכילנא משמע ורמיניהו ^השבועה לא אוכל לך שבועה דאכילנא משמע לא קשיא כאן במסרבין בו לאכול כאן בשאין מסרבין

בצביל ציטול דיצורו וכיון דמשום ציטול דיצורו הוא אף זה ציטול דיצורו שהאומר לא אוכל להצור דעתו להאסור עצמו ככל שהוא: **ג**ב' שצועה לא אוכל לך כו'. אמר אחד משלש לשונות הללו אסור לו לאכול משל אותו האיש שנדר הימנו דהכי משמע שצועה לא אוכל לך שצועה עלי שלא אוכל משלך: שצועה שאוכל לך. צאיסור שצועה יהא עלי מה שאוכל משלך דהכי משמע מה שאוכל לך יהא צאיסור שצועה: לא שצועה לא אוכל לך. לא יהא עלי צאיסור שצועה מה שלא אוכל משלך הא מה שאוכל לך יהא צאיסור שצועה: ממרבינן

ידיעות הטומאה פרק שני שבועות

ואפילו בקמיתא. בתמיה. ממה נפשך טמא הוא קודם שנכנס היה טמא ודאי וידיעת ודאי הוה ליה בתחלה: שנה שהלך בראשון, ואין כאן אלא מקצת ידיעה: סנא קמא סבר כו'. תנא קמא אליבא דרבי שמעון שפותר בזהו ושנה ואינו פותר בראשונה סבר כיון דטומאת ודאי הוא אף על גב דאיהו לא ידע לה לכולהו דמיהוי ליה ידיעת ודאי אלא ידיעת ספק עדיפא היא מהנך ידיעות ספק דהוה ושנה דהתם ידע ליה לכולה מילתא ואפי' הכי ספק הוא אכל הכא אי הוה ידע לה לכולה מילתא הוה ליה ידיעה ודאית הילכך לאו ידיעת ספק היא אלא מקצת ידיעה ודאית ומקצת ידיעה ככל ידיעה ודאית ודאי חייב ורבי שמעון בן יהודה אליבא דר"ש סבר לא אמרינן מקצת ידיעה ודאית ככל ידיעה: ורבי שמעון בן יהודה אליבא דר"ש סבר לא אמרינן מקצת ידיעה ודאית ככל ידיעות ספק חלב ונודע ספק חלב ונודע רבי אומר כשם שמביא חטאת על חלב אחד ואחד ר"ש בן יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו משום רבי שמעון אינו מביא אלא אשם תלוי אחד שנאמר וְעַל שִׁגְגָתוֹ אֲשֶׁר שִׁגַּג הַתּוֹרָה רִיבְתָהּ שִׁגְגַּת הַרְבֵּה וְאֲשֶׁם תִּלּוֹי אֶחָד וְאִמָּר רִישׁ לְקִישׁ כֵּאֵן שָׁנָה רַבִּי יִידְעוּת ספיקות מתחלקות לחטאות ורבי יוחנן אמר כשם שידיעות ודאי בעלמא מתחלקות לחטאות כך ידיעות ספק מתחלקות לאשמות בשלמא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן לא קשיא כאן עשו ולא בכל התורה כולה עשו הכא הוא דלא כתיבא ידיעה בהדיא מונעלם הוא דקא אתי ולא בכל התורה כולה עשו דכתיב וְאִם הוֹדַע אִלּוּי יִידְעָה מַעֲלִייתָא בעינן אלא לריש לקיש אדמוקים ליה כר' ישמעאל נוקמה כרבי הא קא משמע לן דרבי ישמעאל לא בעי ידיעה בתחלה פשיטא דלא בעי מודלא מייחרי ליה קראי ^בונעלם דמייחייב על העלם מקדש מהו דתימא כי לית ליה מקראי אבל מגמרא אית ליה קמ"ל:

ואפילו בקמיתא. בתמיה. ממה נפשך טמא הוא קודם שנכנס היה טמא ודאי וידיעת ודאי הוה ליה בתחלה: שנה שהלך בראשון, ואין כאן אלא מקצת ידיעה: סנא קמא סבר כו'. תנא קמא אליבא דרבי שמעון שפותר בזהו ושנה ואינו פותר בראשונה סבר כיון דטומאת ודאי הוא אף על גב דאיהו לא ידע לה לכולהו דמיהוי ליה ידיעת ודאי אלא ידיעת ספק עדיפא היא מהנך ידיעות ספק דהוה ושנה דהתם ידע ליה לכולה מילתא ואפי' הכי ספק הוא אכל הכא אי הוה ידע לה לכולה מילתא הוה ליה ידיעה ודאית הילכך לאו ידיעת ספק היא אלא מקצת ידיעה ודאית ומקצת ידיעה ככל ידיעה ודאית ודאי חייב ורבי שמעון פותר ואמאי חייב ספק ידיעה הוא אמר רבי יוחנן יבאן עשו ספק ידיעה כידיעה וריש לקיש אמר הא מני רבי ישמעאל היא דאמר לא בעינן ידיעה בתחלה: ורמי דרבי יוחנן אדרבי יוחנן ורמי דריש לקיש אדריש לקיש דתניא ^אאכל ספק חלב ונודע ספק חלב ונודע רבי אומר כשם שמביא חטאת על חלב אחד ואחד כך ימביא אשם תלוי על חלב אחד ואחד ר"ש בן יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו משום רבי שמעון אינו מביא אלא אשם תלוי אחד שנאמר וְעַל שִׁגְגָתוֹ אֲשֶׁר שִׁגַּג הַתּוֹרָה רִיבְתָהּ שִׁגְגַּת הַרְבֵּה וְאֲשֶׁם תִּלּוֹי אֶחָד וְאִמָּר רִישׁ לְקִישׁ כֵּאֵן שָׁנָה רַבִּי יִידְעוּת ספיקות מתחלקות לחטאות ורבי יוחנן אמר כשם שידיעות ודאי בעלמא מתחלקות לחטאות כך ידיעות ספק מתחלקות לאשמות בשלמא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן לא קשיא כאן עשו ולא בכל התורה כולה עשו הכא הוא דלא כתיבא ידיעה בהדיא מונעלם הוא דקא אתי ולא בכל התורה כולה עשו דכתיב וְאִם הוֹדַע אִלּוּי יִידְעָה מַעֲלִייתָא בעינן אלא לריש לקיש אדמוקים ליה כר' ישמעאל נוקמה כרבי הא קא משמע לן דרבי ישמעאל לא בעי ידיעה בתחלה פשיטא דלא בעי מודלא מייחרי ליה קראי ^בונעלם דמייחייב על העלם מקדש מהו דתימא כי לית ליה מקראי אבל מגמרא אית ליה קמ"ל:

ואפילו בקמיתא. בתמיה. ממה נפשך טמא הוא קודם שנכנס היה טמא ודאי וידיעת ודאי הוה ליה בתחלה: שנה שהלך בראשון, ואין כאן אלא מקצת ידיעה: סנא קמא סבר כו'. תנא קמא אליבא דרבי שמעון שפותר בזהו ושנה ואינו פותר בראשונה סבר כיון דטומאת ודאי הוא אף על גב דאיהו לא ידע לה לכולהו דמיהוי ליה ידיעת ודאי אלא ידיעת ספק עדיפא היא

ומהנך ידיעות ספק דהוה ושנה דהתם ידע ליה לכולה מילתא ואפי' הכי ספק הוא אכל הכא אי הוה ידע לה לכולה מילתא הוה ליה ידיעה ודאית הילכך לאו ידיעת ספק היא אלא מקצת ידיעה ודאית ומקצת ידיעה ככל ידיעה ודאית ודאי חייב ורבי שמעון פותר ואמאי חייב ספק ידיעה הוא אמר רבי יוחנן יבאן עשו ספק ידיעה כידיעה וריש לקיש אמר הא מני רבי ישמעאל היא דאמר לא בעינן ידיעה בתחלה: ורמי דרבי יוחנן אדרבי יוחנן ורמי דריש לקיש אדריש לקיש דתניא ^אאכל ספק חלב ונודע ספק חלב ונודע רבי אומר כשם שמביא חטאת על חלב אחד ואחד ר"ש בן יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו משום רבי שמעון אינו מביא אלא אשם תלוי אחד שנאמר וְעַל שִׁגְגָתוֹ אֲשֶׁר שִׁגַּג הַתּוֹרָה רִיבְתָהּ שִׁגְגַּת הַרְבֵּה וְאֲשֶׁם תִּלּוֹי אֶחָד וְאִמָּר רִישׁ לְקִישׁ כֵּאֵן שָׁנָה רַבִּי יִידְעוּת ספיקות מתחלקות לחטאות ורבי יוחנן אמר כשם שידיעות ודאי בעלמא מתחלקות לחטאות כך ידיעות ספק מתחלקות לאשמות בשלמא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן לא קשיא כאן עשו ולא בכל התורה כולה עשו הכא הוא דלא כתיבא ידיעה בהדיא מונעלם הוא דקא אתי ולא בכל התורה כולה עשו דכתיב וְאִם הוֹדַע אִלּוּי יִידְעָה מַעֲלִייתָא בעינן אלא לריש לקיש אדמוקים ליה כר' ישמעאל נוקמה כרבי הא קא משמע לן דרבי ישמעאל לא בעי ידיעה בתחלה פשיטא דלא בעי מודלא מייחרי ליה קראי ^בונעלם דמייחייב על העלם מקדש מהו דתימא כי לית ליה מקראי אבל מגמרא אית ליה קמ"ל:

ואפילו בקמיתא. בתמיה. ממה נפשך טמא הוא קודם שנכנס היה טמא ודאי וידיעת ודאי הוה ליה בתחלה: שנה שהלך בראשון, ואין כאן אלא מקצת ידיעה: סנא קמא סבר כו'. תנא קמא אליבא דרבי שמעון שפותר בזהו ושנה ואינו פותר בראשונה סבר כיון דטומאת ודאי הוא אף על גב דאיהו לא ידע לה לכולהו דמיהוי ליה ידיעת ודאי אלא ידיעת ספק עדיפא היא מהנך ידיעות ספק דהוה ושנה דהתם ידע ליה לכולה מילתא ואפי' הכי ספק הוא אכל הכא אי הוה ידע לה לכולה מילתא הוה ליה ידיעה ודאית הילכך לאו ידיעת ספק היא אלא מקצת ידיעה ודאית ומקצת ידיעה ככל ידיעה ודאית ודאי חייב ורבי שמעון פותר ואמאי חייב ספק ידיעה הוא אמר רבי יוחנן יבאן עשו ספק ידיעה כידיעה וריש לקיש אמר הא מני רבי ישמעאל היא דאמר לא בעינן ידיעה בתחלה: ורמי דרבי יוחנן אדרבי יוחנן ורמי דריש לקיש אדריש לקיש דתניא ^אאכל ספק חלב ונודע ספק חלב ונודע רבי אומר כשם שמביא חטאת על חלב אחד ואחד ר"ש בן יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו משום רבי שמעון אינו מביא אלא אשם תלוי אחד שנאמר וְעַל שִׁגְגָתוֹ אֲשֶׁר שִׁגַּג הַתּוֹרָה רִיבְתָהּ שִׁגְגַּת הַרְבֵּה וְאֲשֶׁם תִּלּוֹי אֶחָד וְאִמָּר רִישׁ לְקִישׁ כֵּאֵן שָׁנָה רַבִּי יִידְעוּת ספיקות מתחלקות לחטאות ורבי יוחנן אמר כשם שידיעות ודאי בעלמא מתחלקות לחטאות כך ידיעות ספק מתחלקות לאשמות בשלמא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן לא קשיא כאן עשו ולא בכל התורה כולה עשו הכא הוא דלא כתיבא ידיעה בהדיא מונעלם הוא דקא אתי ולא בכל התורה כולה עשו דכתיב וְאִם הוֹדַע אִלּוּי יִידְעָה מַעֲלִייתָא בעינן אלא לריש לקיש אדמוקים ליה כר' ישמעאל נוקמה כרבי הא קא משמע לן דרבי ישמעאל לא בעי ידיעה בתחלה פשיטא דלא בעי מודלא מייחרי ליה קראי ^בונעלם דמייחייב על העלם מקדש מהו דתימא כי לית ליה מקראי אבל מגמרא אית ליה קמ"ל:

ואפילו בקמיתא. בתמיה. ממה נפשך טמא הוא קודם שנכנס היה טמא ודאי וידיעת ודאי הוה ליה בתחלה: שנה שהלך בראשון, ואין כאן אלא מקצת ידיעה: סנא קמא סבר כו'. תנא קמא אליבא דרבי שמעון שפותר בזהו ושנה ואינו פותר בראשונה סבר כיון דטומאת ודאי הוא אף על גב דאיהו לא ידע לה לכולהו דמיהוי ליה ידיעת ודאי אלא ידיעת ספק עדיפא היא

מסורת הש"ם

^(א) כרימות יח: ע"ש, ^(ב) לעיל ג. מדריס טז., ^(ג) ויני' מוסי' לקמן כל: ד"ה היכן., ^(ד) ממדבר שהוא מביא קרבן שזה מביא קרבן כג"ל, רש"י, ^(ה) מדריס טז., ^(ו) [לעיל ה.], ^(ז) [י"ל הא שנועה],

תורה אור השלם

- ¹ וְהָבִיִּיא אֵיל תָּמִים מִן הַצֵּדָא בְּעֶרְפָּךְ לֵאשֹׁם אֵל הַבְּהֵן וְכֹפֶר עָלָיו הַבְּהֵן עַל שִׁגְגָתוֹ אֲשֶׁר שִׁגַּג וְהָיָא לֹא יָדַע וְנִסְתַּלַּח לוֹ: ויקרא ה יח
- ² או הודיע אילי חטאותו אשר חטא וְהָבִיִּיא קָרְבָּנו שְׂעִירַת עִזִּים תַּמִּמָּה נִקְבָּה עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא: ויקרא ד כח
- ³ או כי יָצַע בְּטָמְאִית אִיִּם לִכְלֹכַ טְמֵאָתוֹ אֲשֶׁר יִטְמָא בָּהּ וְנִעְלַם מִפְּנֵי וְהָיָא יָדַע וְאָשָׁם: ויקרא ה ג

גליון הש"ם

מתני' ושלא אוכל. עיין לקמן דף כה ט"ח מוסי' ד"ה איני: תוס' ד"ה שבועות וכו' ולי"ג בסמוך ברייתא. עיין בטעיה מובלגת צ"ק דף עה ע"א ד"ה ברייתא שר' לקיים הגויסא ברייתא:

רבינו חננאל (הבשץ)

ספק ידיעה כידיעה. דהא בהדיא כתיב או הודיע אליו עד דמתיידע ליה ודאי, והיינו דאמר ר' יוחנן בהא דתירי' אבל ספק חלב ונודע לו. כשם חלב ונודע לו. כשם שמביא חטאת בכל אחד ואחד כך מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת כו'. כאן שנה רבי כשם שידיעה ודאי מחלקת לחטאות, וחייב על כל ידיעה חטאת, כך ידיעה מחלקת לאשמות: וריש לקיש אמר מתני' דשני שבילין ר' ישמעאל היא דלא בעי ידיעה בתחלה: ואקשינן אדמוקים לה כר' ישמעאל נוקמה כרבי דהא הוא דאמר כאן שנה רבי ידיעות ספיקות מחלקות לחטאות, ודחי' ריש לקיש אתא לאשמעינן דר' ישמעאל לא בעי ידיעה בתחלה, ואמרין הא פשיטא היא דהא מפי'ק להו תרי קראי ונעלם ונעלם לחייב על העלם הטומאה ועל העלם מקדש ולא מייחרי ליה קרא לרביוי ידיעה בתחלה כי היכי דמרבי ליה ר' עקיבא כדגוסי' ברישא דהא מסכתא, ודחי' מהו דתומא מקראי לית ליה מגמרא אית ליה קמ"ל דלית ליה, וזו השמועה כולה בכריתות בפרק ספק אכל: חלב:

הדרן עלך ידיעות הטומאה

פ"ג שבועות שתיים שהן ארבע שבועה שאוכל *ושלא אוכל שאכלתי ושלא אכלתי שבועה שלא אוכל ואכל כל שהוא חייב דברי רבי עקיבא אמרו לו לר"ע ^אהיכן מצינו באוכל כל שהוא שהוא חייב שזה חייב אמר להם ר' עקיבא וכי היכן מצינו ^בבמדבר ומביא קרבן: **ג**ב' למימרא דשאוכל דאכילנא משמע ורמיניהו ^השבועה לא אוכל לך שבועה דאכילנא משמע לא קשיא כאן במסרבין בו לאכול כאן בשאין מסרבין

בצביל ציטול דיצורו וכיון דמשום ציטול דיצורו הוא אף זה ציטול דיצורו שהאומר לא אוכל להצור דעתו להאסור עצמו ככל שהוא: **ג**ב' שצועה לא אוכל לך כו'. אמר אחד משלש לשונות הללו אסור לו לאכול משל אותו האיש שנדר הימנו דהכי משמע שצועה לא אוכל לך שצועה עלי שלא אוכל משלך: שצועה שאוכל לך. צאיסור שצועה יהא עלי מה שאוכל משלך דהכי משמע מה שאוכל לך יהא צאיסור שצועה: לא שצועה לא אוכל לך. לא יהא עלי צאיסור שצועה מה שלא אוכל משלך הא מה שאוכל לך יהא צאיסור שצועה: ממרבינן